



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Gayung Kebonsari No. 60 Telp. (031) 8299569 Fax. 8290985 SURABAYA

Surabaya, 16-7-2009

Kepada

Yth. Sdr. SAIBUN WIDJAJA qq.
PT. ARTISAN SURYA KREASI
Jalan Embong Malang
No. 25 - A
SURABAYA

DAFTAR PENGANTAR

NOMOR : 2821/3.25.10/11/2009

Nomor	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
	SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA TIMUR		1. Lembar ke-2 daftar pengantar ini setelah diterima ditandatangani harap dikirim kembali.
	NOMOR	TANGGAL	
	214-550.2-35-2009	16-07-2009	
	Atas Nama : PT.ARTISAN SURYA KREASI		

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota
SURABAYA

Diterima tanggal :

Tanda tangan :

N a m a :

Surabaya,

An. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR
PIT. Kepala Bagian Tata Usaha

DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH.M.Hum.

Nip. 19650105.198403.1.001.....



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 214-550.2-35-2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN

**ATAS NAMA PT. ARTISAN SURYA KREASI, BERKEDUDUKAN DI SURABAYA
ATAS SEBIDANG TANAH DI KOTA SURABAYA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Membaca** : 1. Surat permohonan tanggal 08 Mei 2006 dari SAIBUN WIDJAJA, Direktur PT. ARTISAN SURYA KREASI, bertempat tinggal di Jalan Embong Malang No. 25-A Surabaya, bertindak untuk dan atas nama PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya, beserta berkas yang berhubungan dengan itu ;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 31 Desember 2008 Nomor : 550.2.35.1-6092 ;
- Menimbang** : a. bahwa PT. ARTISAN SURYA KREASI, (pemohon), mengajukan permohonan HAK GUNA BANGUNAN atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral seluas 36.885 M2 (Tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2004 NIB. 12.01.31.04.05930, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ;
- b. bahwa PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya merupakan Badan Hukum Indonesia sebagaimana Akta tanggal 01 September 1998 Nomor : 6 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1999 Nomor : C-8436 HT.01.04.TH.99 ;
- c. bahwa bidang tanah yang dimohon berstatus tanah Negara bekas Hak Milik Nomor : 514, 496 dan 495/Kelurahan Lontar tertulis atas nama Dulgam Legimin dkk. dan Hak Milik Adat (Yasan) tercatat dalam Letter C Kelurahan Lontar Nomor 205, 173, 206 dan 718 Persil 171, 168, klas D.II, atas nama Yaskan B. Bari dkk., seluruhnya seluas $\pm$ 37.735 M2 (Lebih kurang tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), yang dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 28 April 1999 Nomor : 593.82/36/402.01.04/'99 jis. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 8 Maret 1994 Nomor : 09 Tahun 1994, Perjanjian tanggal 25 April 1994 Nomor : 593/43/402.1.02/94, Keputusan Walikota Kotamadya Surabaya tanggal 08 April 1997 Nomor 64 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1998 Nomor : 593.35-090, yang rincian perolehan tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kota Surabaya tanggal 24 Maret 2008 Nomor : 0196/HGB/III/2008 dan bidang tanah tersebut akan dipergunakan untuk Pembangunan Perumahan ;

/d.bahwa.....

- d. bahwa terhadap pelepasan bidang tanah pada huruf c, Pemerintah Kota Surabaya telah menerima tanah pengganti yang telah bersertipikat Hak Pakai No. 1, 2, 3, 4 dan 5/Kelurahan Romokalisari seluruhnya seluas 243.100 M2 serta kompensasi pembangunan jalan dan pendukung lainnya seluruhnya sebesar Rp. 766.500.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. bahwa terhadap selisih kurang atas luas bidang tanah yang diperoleh pemohon berdasarkan pelepasan hak (bukti perolehan) dengan hasil pengukuran kadasteral dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya, pihak PT. Artisan Surya Kreasi (pemohon) menerima hasil pengukuran dimaksud sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 04 Januari 2008 ;
- f. bahwa sesuai Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa tanggal 04 Januari 2008, pemohon menyatakan bidang tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;
- g. bahwa bidang tanah yang dimohon merupakan bagian dari Izin Lokasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 17 Juli 1999 Nomor : 460.135.01-31/NF.1.Pr.-99 ;
- h. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) huruf b, bidang tanah yang dimohon haknya tersebut termasuk obyek pajak yang dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB);
- i. bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur I tanggal 13 Pebruari 2008 No. S-165/WPJ.11/BP.0502/2008, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) terutang sejak tanggal ditandatangani dan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Hak ;
- j. bahwa permohonan Hak Guna Bangunan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, sesuai dengan suratnya tanggal 31 Desember 2008 Nomor : 550.2.35.1-6092 ;
- k. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan HAK GUNA BANGUNAN dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 No. 104);
 - 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 (L.N. Tahun 1992 No. 23);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (L.N. Tahun 1997 No. 44) jo. Nomor 20 Tahun 2000 (L.N. Tahun 2000 No. 130);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002;
 - 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 ;
 - 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003;
 - 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 - 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
 - 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
 - 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 ;
 - 14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2003;

/MEMUTUSKAN....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA** : Menerima pelepasan Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang sebelumnya berasal dari Hak Milik Nomor : 514, 496 dan 495/Kelurahan Lontar tertulis atas nama Dulgam Legimin dkk. dan Hak Milik Adat (Yasan) tercatat dalam Letter C Kelurahan Lontar Nomor 205, 173, 206 dan 718 persil 171, 168, klas D.II, atas nama Yaskan B. Bari dkk., seluruhnya seluas ± 37.735 M2 (Lebih kurang tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan dan menegaskannya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal dilepaskan haknya ;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk :
1. menarik sertipikat Hak Milik sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA, dan mencatat hapusnya hak atas tanah tersebut pada Buku Tanah, Sertipikat dan daftar umum lainnya kemudian menegaskannya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara serta sertipikat tanahnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah ;
 2. memberitahukan Kepala Kelurahan Lontar agar mencoret dan mencatat pada Buku C Kelurahan Lontar atas bidang tanah sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA yang telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya ;
- KETIGA** : Memberikan kepada PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya, HAK GUNA BANGUNAN, dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral seluas 36.885 M2 (Tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2004 NIB. 12.01.31.04.05930, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Perumahan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. Segala akibat hukum, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini maupun dari segala tindakan atas penguasaan bidang tanah tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak ;
 2. Terhadap tanda - tanda batas bidang tanah yang diberikan hak tersebut si penerima hak wajib memelihara keberadaannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
 3. Bidang tanah yang diberikan hak tersebut diperoleh dari Instansi Pemerintah, dengan demikian uang pemasukan kepada Negara ditetapkan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (3) huruf c ;
 4. Bidang tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan ;
- KEEMPAT** : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat, penerima hak wajib mendaftarkan hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (SSB) yang telah divalidasi oleh pejabat instansi yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan ini ;
- KELIMA** : Bidang tanah Hak Guna Bangunan tersebut tidak boleh di pergunakan untuk tujuan lain selain dari pada penggunaannya semula sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

/KEENAM....

- KEENAM** : Penerima hak dilarang menjual tanah matang (kaveling) tanpa disertai penjualan bangunan rumah yang berdiri di atasnya kepada pihak lain, sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Desember 2002 No. 600-3363;
- KETUJUH** : Penerima hak wajib menyerahkan semua fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 17 Juli 1999 Nomor : 460.135.01-31/NF.1.Pr.-99 ;
- KEDELAPAN** : Hak Guna Bangunan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT;
- KESEPULUH** : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, penerima hak dianggap memilih domisili di Kantor Pertanahan Kota Surabaya ;
- KESEBELAS** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 16 - 07 - 2009.
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR

H. GEDDE KRIYUDA, SH
NIP. 196501171982031003

KEPADA : PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya ;
Dengan alamat : SAIBUN WIDJAJA
 qq. PT. ARTISAN SURYA KREASI, berkedudukan di Surabaya,
 Jalan Embong Malang No. 25-A Surabaya.

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputy Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta ;
2. Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur, di Surabaya;
4. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Kepala Biro Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
6. Kepala Bidang Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, di Surabaya;
7. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, di Surabaya ;
8. Walikota Surabaya di Surabaya ;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Surabaya ;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), di Surabaya.